

Karteikarten § 823 Abs. 1 BGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Deliktsrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Tatbestand — 1. Rechtsgutsverletzung: Was ist damit gemeint?

Verletzung eines der in § 823 I BGB genannten Rechtsgüter: Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder ein „sonstiges Recht“ — etwa der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht.

KARTE 2 / 9

Tatbestand — 2. Verletzungshandlung: Was ist damit gemeint?

Handlung oder — bei bestehender Garantenstellung — pflichtwidriges Unterlassen, das die Rechtsgutsverletzung herbeigeführt hat.

KARTE 3 / 9

Tatbestand — 3. Haftungsbegründende Kausalität: Was ist damit gemeint?

Ursächlicher Zusammenhang zwischen Handlung und Rechtsgutsverletzung: Äquivalenz (conditio sine qua non), Adäquanz und Schutzzweck der Norm.

KARTE 4 / 9

Was prüft man unter II. Rechtswidrigkeit?

Bei Verletzung eines der genannten Rechtsgüter grundsätzlich indiziert. Ausnahme: Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes, etwa Notwehr (§ 227 BGB), Notstand (§§ 228, 904 BGB) oder eine wirksame Einwilligung.

KARTE 5 / 9

Was prüft man unter III. Verschulden?

Vorsatz oder Fahrlässigkeit, § 276 BGB. Zusätzlich zu prüfen: die Verschuldensfähigkeit nach §§ 827, 828 BGB.

KARTE 6 / 9

Was prüft man unter IV. Haftungsausfüllende Kausalität?

Ursächlicher Zusammenhang zwischen der Rechtsgutsverletzung und dem konkret eingetretenen Schaden.

KARTE 7 / 9

Was prüft man unter V. Schaden?

Vermögens- oder Nichtvermögensschaden nach §§ 249 ff. BGB.

KARTE 8 / 9

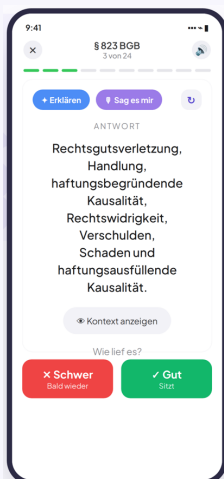
Was prüft man unter VI. Rechtsfolge?

Schadensersatz: grundsätzlich Naturalrestitution (§ 249 BGB), bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit Geldersatz (§ 251 BGB). Ein Mitverschulden des Geschädigten wird über § 254 BGB berücksichtigt.

KARTE 9 / 9

Welche sechs Prüfungspunkte hat § 823 I BGB?

Rechtsgutsverletzung, Verletzungshandlung, haftungsbegründende Kausalität, Rechtswidrigkeit, Verschulden und haftungsausfüllende Kausalität mit Schaden — in dieser Reihenfolge.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.